[별지 제1호서식]

직무발명 신고서

발명자	①성명	한글: 한문:	②주민등록번호	000000-0******
	③주소			
	④소속	현재:	(발명당시:)	
	⑤직급 · 직위	현재:	(발명당시:)	
발명자	①성명	한글: 한문:	②주민등록번호	
	③주소			
	④소속	현재:	(발명당시:)	
	⑤직급 · 직위	현재:	(발명당시:)	
발명자	①성명	한글: 한문:	②주민등록번호	
	③주소			
	④소속	현재:	(발명당시:)	
	⑤직급 · 직위	현재:	(발명당시:)	
⑥발명의종별		□특허, □실용신안, □디자인		
⑦발명의명칭				

「국가공무원 등 직무발명의 처분 · 관리 및 보상 등에 관한 규정」 제5조 · 제8조제2항 및 같은규정 시행규칙 제2조제1항에 따라 직무와 관련된 발명을 신고합니다.

년 월 일

신고인 (서명 또는 인)

국립수산과학원장 귀하

※첨부서류 1. 직무발명의 성질에 대한 설명서 1부 2. 직무발명 요약서 1부 3. 직무발명 기여사실없음 확인서 1부 4. 발명자 포함 사유서 1부(공동발명의 경우) 5. 공동연구협약서 및 공동출원 및 실시에 관한 계약서(공동 발명의 경우) 각 1부	수수료 없음

[별지 제1호서식의 붙임 1]

직무발명의 성질에 대한 설명서

1. 일반사항

가. 발명의 명칭;

나. 발명의 종류; □ 특허, □ 실용신안, □ 디자인

2. 기초자료

가. 소속기관의 업무

나. 발명자의 직무

다. 직무발명의 성질

3. 관련 연구과제 및 발명자 현황

연구과제 관련 사항							발명자 참여/불참 사유		비고
순서	구분	세부과제명	수행기간 (발명관련 연구기간)	참여연구원			참여 여부	기여내용 또는 사유	
				성명	구분	참여기간 (%)			

4. 출원인 및 발명자별 지분율

가. 출원인 지분율

구분	순번	출원인				출원 비용 부담	비고
		명칭	코드	지분율	출원사유		

나. 발명자 지분율

구분	발명자				사유	비고
	순번	성명	소속	지분율		

5. 국가 승계 여부 검토 참고자료

가. 산업 재산권 출원 요건

1) 신규성 및 진보성

가) 간행물 게재 또는 학술단체에 발표 여부

발표일시	발표매체	발표자	발표 제목 및 내용	비고

나) 관련 특허 출원 현황

(1) 자료 검색 출처 및 검색 방법

(2) 선행기술 검토 목록

출원번호	산업재산권의 명칭	출원인	주요 내용	비고

다) 신규성 및 진보성 검토

출원번호	산업재산권의 명칭	신규성 검토	진보성 검토	비고

2) 현재 또는 장래의 실용적 가치

가) 시장규모 및 시장성

나) 발명처분 선행조건

다) 산업상 이용 가능성 및 산업화 계획

년 월 일

발명자

소속: 성명:

[별지 제1호서식의 붙임 2, 요약서]

직무발명의 요약서	
배경기술 (선행기술조사 참고)	※ 발명이 탄생하게 된 배경 및 과정 즉 발명의 이해, 선행기술조사 및 심사에 유용하다고 생각되는 종래기술의 문제점을 기술하여 본 발명의 효과가 극대화 될수 있도록 기재 ※ 종래기술의 문제점을 해결하려는 발명인 경우, 본 발명과 관련되는 종래기술의 개요, 구성, 효과를 기재하고, 이에 따른 문제점을 기재함
발명의 내용	※ 이 발명의 목적 또는 효과를 달성하기 위한 핵심적인(필수적인) 기술적 수단에 대한 개념을 기재함 ※개개의 핵심적인 기술적 수단(구성)이 어떠한 기능을 하고, 이들이 어떠한 관련을 가지고 문제를 해결하고 있는가 등에 대해 기재함
발명의 효과	※ 이 발명과 종래의 기술과의 구성 및 동작의 차이에서 오는 효과 및 부수적으로 발생하는 이점 등을 구체적으로 기재함 ※ 발명의 기술적 구성으로부터 파생되는 발명효과를 기재하는 것으로 어떠한 구성에 의해서 어떠한 효과가 발행하는지 그 인과관계를 명확히 표시

대표도
※ 이 직무발명의 핵심적인 기술적 수단을 설명하기 위한 대표 도면 기재

[별지 제1호서식의 붙임 3]

직무발명 기여사실 없음 확인서

본인은 아래의 연구과제 연구원으로 연구업무를 수행하였으나, 해당 직무발명과 직접 관련되는 세부연구 및 발명의 도출에는 사실상 기여한 바가 없음을 확인합니다.

- 아 래 -

- 발명의 명칭;
- 관련연구과제명;
- 연구과제 수행부서 및 기간;

년 월 일

확인자

소속: 성명:

국립수산과학원장 귀하

※ 확인자는 연구과제 참여자 중 우리원 소속 직원(비 정규직 포함) 전원 기재

[별지 제1호서식의 붙임 4]

발명자 포함 사유서

발명자
소속: 성명:

위 사람은 해당 직무발명이 도출된 연구과제의 연구원에는 포함되어 있지 않으나 아래와 같은 사유로 발명에 기여하였으므로 발명자에 포함합니다.

- 아 래 -

- 발명의 명칭;
- 관련연구과제명;
- 발명자 포함 사유

이름	명세서 상의 내용	사유
김 길동	【청구항 】○○○○○○○○	청구항 의 000 부분을 발명
김 이동	【청구항 】○○○○○○○○	청구항 전체 연구 수행

년 월 일
확인자
소속; 성명;

국립수산과학원장 귀하

※ 포함 사유에는 명세서 상의 내용을 구체적으로 예시하며 사유서 작성
※※ 확인자는 우리원 소속 발명자 전원 기재(포함사유서 상의 발명자를 제외)

[별지 제1호서식의 붙임 5]

공동연구 협약서(표준)

※ 국립수산과학원 연구사업 관리규정 별지 제14호서식

공동출원 및 실시에 관한 계약서(표준)

국립수산과학원 _____(이하 "과학원"이라 한다)과 _____(이하 "000이라 한다)이 __년 _월 _일 체결한 "공동연구협약서"에 따라 공동 개발한 " _____"에 대하여 공동발명의 적절한 보존 및 관리를 위하여 공동출원 및 실시에 관하여 다음과 같이 체결한다.

제1조(특허권의 공유 및 지분) 과학원과 000은 다음 발명(이하 "본 발명"이라 한다)에 관계되는 산업재산권을 받을 수 있는 권리와 산업재산권은 공유한다.

- 발명의 명칭 : _____
- 발명의 내용 : _____
- 출원인지분 : 과학원__%, 000 __%

제2조(특허료 등의 납부) ① 본 발명의 출원 및 등록 등에 따른 변리사 위임수수료는 "과학원"과 "000"의 지분에 따라 부담한다. 다만, "과학원"과 "000"이 따로 정한 경우에는 그에 따른다.
② 특허법 제83조의 규정에 따라 "000"에게만 적용되는 출원료 및 특허료(연차료를 포함한다. 이하 "특허료"라 한다)는 "000"이 부담한다.

제3조(특허권의 권리존속 유지의무 등) ① "000"은 설정등록된 공유특허권에 대하여 존속기간 만료일까지 권리존속 유지의무를 가진다.
② "000"은 특허법 제79조, 제81조, 제81조의2의 규정에 따른 납부기간 이내에 특허료를 납부해야 한다.
③ "과학원"은 "000"이 특허법 제79조의 규정에 따른 정상 납부 기간까지 특허료를 납부하지 않을 경우에는 특허료 납부기간 이내에 납부할 수 있도록 독촉 통지를 해야 한다.

제4조(공유특허권의 지분 포기 등) ① "000"은 제2조 제2항의 규정에 의한 납부기간 이내에 특허료를 납부할 의사가 없는 경우에는 특허법 제79조의 규정에 의한 정상 납부기간 이내에 "과학원"에게 이 사실을 통지해야 한다.
② "000"은 "과학원"에게 공유특허권의 지분 포기를 통한 권리의 말소 등록 절차에 필요한 서류를 제출(붙임5-1)해야 하고, 말소등록에 적극적으로 협조해야 한다.
③ "000"은 공유특허권의 지분 포기를 통한 권리의 말소등록절차를 이행하지 아니하여 공유 국유특허권의 소멸 또는 이에 따라 발생하는 모든 손해에 대하여 책임을 진다.

제5조(공유자의 실시·실시료) ① "과학원" 또는 "000"은 "과학원"과 "000"이외의 자에 대하여 본 발명의 실시를 허락할 때에는 공유자의 동의를 얻어야 한다.
② "000"이 출원 이후 본 발명을 실시하려는 경우에는 권리의 관리청과 실시계약을 체결하여 아래에 의거하여 산정된 실시료를 납부해야 한다.

- 아 래 -

실시료 : 총 판매 예정수량×제품의 판매단가×점유율×기본율×지분율
1. 총 판매수량 또는 총 판매예정수량 : 실시기간 중 매연도별 판매수량 또는 판매 예정수량의 합계
2. 제품의 판매단가 : 실시기간 중 매연도별 공장도 가격

3. 점유율 : 단위제품을 생산하는데 있어서 본 연구결과가 이용되는 비율
4. 기본율 : 3%
5. 지분율 : 계약서상 "과학원"의 지분율
③ 제1항의 실시는 특허법 제2조제3호에 해당하는 행위를 말한다.
④ "과학원"과 "000"은 제3자 등에 의한 공유특허권의 침해시 침해사건이 발생한 경우에는 공동으로 대응하여 권리 침해에 따른 손해가 발생하지 않도록 적극적인 조치를 해야 한다.

제6조(특허권 설정 후의 실시) ① 특허권의 설정(특허등록) 후의 실시 관계는 「국가공무원 등 직무발명의 처분·관리 및 보상 등에 관한 규정」에 따른다.
② "000"은 특허 등록 후 매년 특허권 유지를 위한 연차료를 부담하며, 만약 "000"이 특허권 유지를 포기하려는 경우에는 사전에 "과학원"에게 지분을 양도하여 국유특허로 온전히 귀속되도록 협조한다.

제7조(비밀유지) 양 당사자는 본 기술에 대한 일체의 자료, 아이디어 및 본 기술개발 중에 지득한 양 당사자의 기술정보 또는 영업 비밀을 제3자에게 누설해서는 안된다.

제8조(협약의 변경 및 해약) ① 본 계약으로 정하는 것 외에는 본 계약의 기타 필요한 사항에 대해서는 "과학원"과 "000"이 협의하여 정한다.
② "과학원" 또는 "000"이 상기 협약내용을 위반하거나 특허출원 및 특허 실시에 불성실한 경우 본 협약을 해약할 수 있다.

제9조(협약의 효력) 본 협약은 "과학원"과 "000"이 서명하거나 날인한 날로부터 유효한 것으로 본다.

본 계약의 체결을 증명하기 위하여 계약서 3부를 작성하고 "과학원", "000"이 각각 1부씩 보관하고, 1부는 관리청(지식재산처)에 송부한다.

년 월 일

국립수산과학원장 (인)
00000000 (인)

[별지 제1호서식의 붙임 5-1]

국가승계에 따른 권리 포기 서약서

발명의 명칭 :
성명 :
주소 :
주민등록번호 :

상기 본인은 발명 "_____"을 국립수산과학원의 연구사업 "_____"의 공동연구자로 참여하여 공동발명을 하였으나 국가 승계결정에 따른 공동발명자로는 등재하되, 공동출원에 의한 공동발명자로서의 모든 지분을 포기하고자 하며, 권리를 주장하지 않을 것을 서약합니다.

. .

성명 : (인)

국립수산과학원장 귀하